

[9] [주의] 사항

1. 제 목 : 주유소용지 공급 시 장애사항 표기 부적정
2. 조치부서 : ☞☞☞☞처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ○○○○처 △△△△1부 차장 토목3급 TTT(주의)
(현 소속 : ▽▽▽▽처 ■■■■■■사업단 부장대우 토목3급)
4. 내 용 :

위 관련자 토목3급 TTT는 2012. 3. 2.부터 2013. 2. 12.까지 ○○○○본부 △△△△1부에서 토목현장 감독 업무를 담당하였다.

○○○○본부에서는 2012년 협의양도인 종교 및 주유소용지 공급 시 1-※생활권 협의양도인 주유소용지(주유1-※)에 대하여 2012. 7. 16. [표 18]과 같이 토지이용 장애사항을 공고하고, 2012. 8. 9. 매수인 이**과 매매계약을 체결하였다.

[표 18] ◆◆◆◆◆도시 협의양도인 주유소용지 토지이용 장애사항 공고 내용

소재지	예정 지번	면적 (㎡)	공급 용도	공급가격 (천 원)	공급 방법	토지이용 장애사항				
						단지 경사	비탈면	옹벽 (석축)	절토구역 암반분포	성토구역 암성토현황
○○○도 ○○군 ○면 ○○리	1***-1	1,426.0	주유소	1,911,000	제한 경쟁입찰	0.3%	해당 없음	해당 없음	해당 없음	암성토 (3m)

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「용지구정 시행세칙」 제47조 제1항에 따르면 용지의 공급 시 토지사용상의 장애사항이 있는 경우에는 그 내용을 공고에 포함하도록 정하고 있으므로, 매수 의사 결정에 필요한 정보를 정확히 표기하여 公社 귀책사유에 의한 계약해제를

방지하고 불필요한 민원 등을 최소화하여야 한다.

이와 관련하여 위 주유소용지의 장애사항 중 단지경사의 경우 횡단 기준으로 0.3%이나 종단 및 도로경사 기준으로는 6%로 토지사용에 중대한 영향이 예상됨에도 ○○○○본부에서는 공급 공고 시 횡단 기준 단지 경사만을 표기하였고, 함께 첨부한 해당 주유소용지의 공사계획평면도에도 종단 및 도로경사에 대한 정보를 표기하지 아니하였다.

이후 위 주유소용지의 매수자는 위와 같은 사실을 인지하고 주유소의 특성상 사고위험 등을 사유로 평지나 완만한 경사의 대체용지로 바꾸어 달라는 민원을 수차례 제기하였으나 협의가 이루어지지 않음에 따라 2013. 4. 26. 公社를 상대로 부지 단차(2.3m) 극복을 위한 추가 공사 시 발생하는 손해액을 산정하여 매매대금(잔금)에 대한 채무부존재확인 소송을 제기하였다.

위 소송 결과 2014. 1. 22. 재판부는 해당 주유소용지(주유1-*)에 대하여 2012. 8. 9. 체결된 매매계약을 합의해제하고, 기 납부한 매매대금에 대하여 원금과 연 5%의 이자를 지급하며, 원고에게 협의양도 주유소 용지 공급대상자의 권리를 보장하도록 하는 조정 결정을 통보하였다.

○○○○본부에서는 소송이 장기화되거나 원고가 계속 불복할 경우 계약해제 및 손해배상 청구 등 새로운 소송이 제기될 여지가 있고, ◆◆◆◆◆도시 내 주유소가 없어 불편이 심화되고 있는 점, 위 주유소용지의 입지 여건 상 일반 공급 시 충분한 수요가 있을 것으로 판단하여 2014. 2. 5. 조정결정을 수용하기로 결정하였다.

이에 따라 ○○○○본부에서는 [표 19]와 같이 2014. 2. 17. 위 주유소용지의 매매계약을 합의해제하고, 납부한 매매대금과 반환이자를 지급하였다.

[표 19] ◆◆◆◆◆도시 협의양도인 주유소용지(주유1-*) 해약 현황

지구명	소재지	예정 지번	면적 (㎡)	공급 용도	해약 반환금(천 원)				매수인	계약 해제일
					소계	총 수납금	반환이자	공제액		
◆◆◆◆ ◆◆도시	○○○도 ○○군 ○면 ○○리	1***-1	1,426.0	주유소	789,507	755,368	43,767	9,629	이**	2014.2.17.

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 매매계약 합의해제에 따른 반환이자 및 소송비용 등 불필요한 비용이 발생하였고, 公社 업무처리의 신뢰도 저하 및 주유소용지 공급 지연에 따른 민원을 초래하였다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

용지 공급공고 시 토지이용 장애사항 관련 업무를 소홀히 처리한 관련자 토목 3급 TTT에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).